SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3269997 - GO (2026/0200134-9)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE	:	WALAQUIS EVANGELISTA PIRES
ADVOGADO	:	MARCELO PIRES DA SILVA - GO034148
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

DECISÃO

Trata-se de agravo regimental interposto por **WALAQUIS EVANGELISTA PIRES** contra decisão monocrática de minha relatoria, que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 544 - 548).

Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, o afastamento da Súmula 283/STF, ao argumento de que teria impugnado suficientemente o fundamento relativo à suposta convalidação da citação editalícia pela posterior citação pessoal, pois sua tese central sempre foi a de que se trata de nulidade absoluta e insanável. Afirma, ainda, que a citação por edital foi realizada de forma irregular, uma vez que o mandado foi expedido para a comarca de Rialma/GO, embora seu endereço fosse em Ceres/GO, circunstância que, a seu ver, evidencia a ausência de esgotamento das diligências para sua localização e invalida o ato citatório, com violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 564, III, "e", do CPP.

Sustenta, como consequência, que a nulidade da citação editalícia também invalida a decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, de modo que o prazo prescricional teria corrido ininterruptamente desde o recebimento da denúncia, em 1º/3/2016. Aduz que, por ser menor de 21 anos à época dos fatos, incide a redução prevista no art. 115 do Código Penal e que, considerado o prazo prescricional aplicável, já teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a julgamento colegiado, a fim de que seja admitido e provido o recurso especial.

Decido.

Diante de uma análise mais aprofundada dos autos, tenho que a decisão deve ser reconsiderada.

Edição nº 474 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 05 de novembro de 2026 Publicação: sexta-feira, 06 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61452589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/11/2026 17:09:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2026. Código de Controle do Documento: bf86e147-89c7-4cb7-92b1-af7626448a39

Passo, portanto, à nova análise do recurso.

Trata-se de agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto por **WALAQUIS EVANGELISTA PIRES** com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, em oposição a acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, assim ementado (e-STJ, fls. 392 - 402):

> "DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE CITAÇÃO EDITALÍCIA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. REFORMA. CABIMENTO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
> I. CASO EM EXAME
> 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou a nulidade da citação por edital e, consequentemente, extinta a punibilidade do acusado em razão da prescrição da pretensão punitiva. O Ministério Público busca a cassação da decisão.
> II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
> 2. A questão em discussão consiste em saber se: a) a citação editalícia é válida e b) se é cabível a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética.
> III. RAZÕES DE DECIDIR
> 3. Se a citação editalícia foi determinada em razão de não ter sido o acusado encontrado em seu endereço, não há nulidade a ser reconhecida, especialmente, porque esta Corte de Justiça já se pronunciou sobre o fato.
> 4. A declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, conhecida como prescrição virtual ou antecipada, não é admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro.
> IV. DISPOSITIVO E TESE
> 5. Recurso conhecido e provido.
> "1. Já tendo esta Corte de Justiça reconhecido a validade da citação editalícia, imperativa a cassação da decisão que declarou sua nulidade. 2. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética."
> Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 71, 217-A.
> Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula nº 438; STJ, RHC 80963/SE, Rel. Min. Felix Fischer, T5, D Je 10/08/2017; STJ, HC 826391/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, D Je 12/11/2024; TJGO, 2ª Câmara Criminal, HC 5215390-57, Rel. Des. Edison Miguel da Silva Junior, DJ de 22/04/2024; STF, Inq 4434 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, D Je 24/06/2020; TJGO, 3ª Câmara Criminal, AC 5581897-86, DJ de 18/03/2024, rel. Des. Fernando de Mello Xavier."

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 431 - 442).

Em suas razões de recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos arts. 351, 352, 362, 366, 564, III, "e", todos do CPP, argumentando, em síntese, que (i) a citação por edital foi realizada sem que fossem previamente esgotados todos os meios disponíveis para localização do acusado e (ii) foi indevida a suspensão do processo e do prazo prescricional porque já havia advogado dativo regularmente nomeado e atuando na defesa do acusado.

Com contrarrazões (e-STJ, fls. 476 - 482), o recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 487 - 489), ao que se seguiu a interposição de agravo (e-STJ, fls. 498 - 500).

Ouvido, o MPF opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo (e-STJ, fls. 539 - 542).

É o relatório.

O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito.

De início, destaco que a controvérsia relativa à validade da citação editalícia, tal como devolvida no recurso, não demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório. As circunstâncias relevantes encontram-se objetivamente documentadas nos autos – notadamente o endereço indicado pelo acusado, o mandado expedido, a certidão do oficial de justiça e as datas dos atos processuais –, de modo que a conclusão acerca da regularidade do procedimento citatório decorre de mera consulta aos elementos já incorporados ao feito, e não de nova incursão na prova.

Com efeito, embora seja válida a citação por edital quando, após diligências idôneas, o acusado não é localizado no endereço de que se dispõe, essa premissa não se verifica na hipótese. Isso porque toda a documentação juntada na fase investigativa indica que o acusado residia em Ceres/GO (denúncia, fls. 2 - 4; termo de interrogatório, fls. 33 - 35; cadastro de antecedentes, fl. 45; e Relatório Final de investigação, fls. 49 - 51), enquanto a diligência de citação foi direcionada a endereço situado no Município de Rialma/GO (e-STJ, fl. 60).

À fl. 81 (e-STJ), o Oficial de Justiça certificou o insucesso da diligência realizada no endereço constante do mandado e, na sequência, o Ministério Público requereu a citação editalícia (e-STJ, fl. 83), que foi deferida pelo juízo (e-STJ, fl. 86), com posterior suspensão do processo e do prazo prescricional (e-STJ, fl. 97). Ocorre que a diligência não foi realizada no endereço efetivamente indicado nos autos como sendo o local de residência do acusado, mas em comarca diversa, de modo que a conclusão de que ele se encontrava em local incerto e não sabido foi extraída de uma tentativa de localização realizada em endereço incorreto.

Assim, não se mostra suficiente, para legitimar a citação ficta, a circunstância de o acusado não ter sido encontrado no local em que indevidamente se realizou a diligência. A citação por edital constitui medida excepcional, somente admissível quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de localização do réu, não sendo possível reputar esgotadas as providências necessárias à sua localização quando a própria diligência destinada a esse fim foi cumprida em endereço diverso daquele que constava dos autos.

Edição nº 474 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 05 de novembro de 2026 Publicação: sexta-feira, 06 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61452589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/11/2026 17:09:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2026. Código de Controle do Documento: bf86e147-89c7-4cb7-92b1-af7626448a39

A irregularidade assume especial relevância porque foi justamente a partir dessa diligência que se reputou o acusado em local incerto e não sabido, autorizando-se a citação editalícia e, posteriormente, a suspensão do processo e do curso da prescrição.

É certo que a posterior realização de citação pessoal (e-STJ, fl. 123), realizada em 27/9/2024, constitui circunstância relevante para a análise da validade dos atos processuais. Todavia, no caso concreto, a questão antecedente permanece: a citação editalícia foi determinada sem que tivesse sido corretamente diligenciado o endereço residencial que já constava dos autos. Além disso, a nulidade foi expressamente arguida pela defesa na resposta à acusação (e-STJ, fls. 126 - 146), não se tratando, portanto, de insurgência apresentada apenas em momento ulterior. A própria sentença posteriormente proferida reconheceu a existência do vício e consignou que a citação é matéria de ordem pública, passível de exame diante da constatação da irregularidade.

Ilustrativamente:

> "DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RECONHECIMENTO, PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA, DE INSUFICIÊNCIA DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DECISÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
> I. CASO EM EXAME
> 1. O recurso. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a nulidade da citação por edital e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
> 2. Fato relevante. Acusado denunciado por estelionato, consumado e tentado. Denúncia recebida em 18/7/2007; citação pessoal frustrada nos endereços informados; citação por edital efetivada em 29/4/2013;
> revelia e suspensão do processo e do prazo prescricional com base no art. 366 do CPP em 31/07/2014; nulidade da citação por edital reconhecida de ofício em 19/2/2025, com extinção da punibilidade pela prescrição.
> 3. As decisões anteriores. Apelação do órgão acusatório improvida pelo Tribunal de origem, que afirmou a insuficiência das diligências para a citação ficta e a consequente fluência normal da prescrição;
> decisão monocrática no STJ manteve o acórdão; agravo regimental postula a reconsideração, inclusive sob alegação de violação ao princípio do tempus regit actum e pedido de prequestionamento de matéria constitucional.
> II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
> 4. Há três questões em discussão: (i) saber se as diligências empreendidas (duas tentativas no mesmo endereço e consulta ao SIEL/TRE) atendem ao esgotamento razoável exigido para a citação por edital, à luz da disponibilidade, em 2013/2014, de sistemas informatizados de pesquisa (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG);
> (ii) saber se pode ser conhecido, sem prévio prequestionamento, o argumento de ofensa ao princípio do tempus regit actum e (iii) se o STJ pode enfrentar matéria constitucional para fins de prequestionamento.
> III. RAZÕES DE DECIDIR

> 5. A citação por edital é medida excepcional e demanda esgotamento razoável dos meios de localização do acusado. No caso, a realização de apenas duas diligências no mesmo endereço desatualizado e uma consulta ao SIEL/TRE não satisfaz a exigência, especialmente porque, quando consolidada a citação ficta (2013/2014), já estavam disponíveis ao Judiciário sistemas informatizados de pesquisa (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG), que não foram utilizados.
> 6. O entendimento repetitivo do STJ (Tema 1.338, REsp 2.162.483/AP) estabelece que não é obrigatória a expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos e concessionárias, mas que, frustradas as tentativas nos endereços dos autos, em regra se exige a utilização dos sistemas informatizados à disposição do Juízo para caracterizar o esgotamento razoável das diligências.
> 7. A alegação de ofensa ao princípio do tempus regit actum não pode ser conhecida por ausência de prequestionamento na instância de origem.
> 8. Não compete ao STJ enfrentar matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF.
> IV. DISPOSITIVO E TESE
> 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
> Tese de julgamento:
> 1. **A citação por edital no processo penal exige esgotamento razoável das diligências de localização, incluindo, quando disponíveis, consultas aos sistemas informatizados à disposição do Judiciário.**
> 2. O STJ não enfrenta matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento.
> Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 361 e 366; CP, arts. 107, IV, 109, III Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 2.162.483/AP (Tema 1.338), Corte Especial, j. 18.03.2026; STJ, AgRg no AREsp 2.839.118/SC, Quinta Turma, j. 12.05.2026; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1634077/SP, Quinta Turma, j. 22.09.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1196212/RN, Sexta Turma, j. 06.02.2018."
> (AgRg no AREsp n. 3.218.430/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/8/2026, DJEN de 13/8/2026 - grifou-se)

Com efeito, reconhecida a invalidade da citação por edital, impõe-se, como consequência lógica, afastar também a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional determinada com fundamento no art. 366 do CPP. Isso porque a incidência desse dispositivo pressupõe a prévia realização de citação editalícia válida, após o esgotamento razoável das diligências destinadas à localização do acusado, seguida de seu não comparecimento e da ausência de constituição de advogado. Na hipótese, contudo, a citação ficta foi autorizada a partir de diligência realizada em endereço diverso daquele que já constava dos autos como sendo o domicílio do acusado, de modo que não se poderia considerá-lo em local incerto e não sabido. Ausente, portanto, pressuposto indispensável à aplicação do art. 366 do CPP, a decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional não produziu validamente esse efeito, devendo ser desconsiderada para fins de contagem da prescrição.

Assim, afastada a suspensão, deve-se considerar como último marco interruptivo válido o recebimento da denúncia, ocorrido em 1º/3/2016 (e-STJ, fl. 58).

Destaco que a sentença proferida em 2/6/2025 (e-STJ, fls. 252 - 257) não configura marco interruptivo, pois não possui natureza condenatória. Trata-se de decisão que reconheceu a

nulidade da citação por edital e, na mesma oportunidade, declarou extinta a punibilidade, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de interrupção previstas no art. 117 do CP. É bem verdade que a fundamentação adotada na aludida sentença para reconhecer a prescrição não deve prevalecer, pois baseada em pena hipotética ou em perspectiva, ao considerar que o acusado "dificilmente receberia pena superior a 12 anos" (e-STJ, fl. 256) e, a partir dessa premissa, estabelecer prazo prescricional de oito anos, hipótese vedada pela Súmula 438 do STJ.

A conclusão pela extinção da punibilidade, contudo, deve ser extraída por fundamento diverso: considerando que o delito imputado era punido com reclusão de 8 a 15 anos (art. 217-A do CP, com a redação dada pela Lei 12.015/2009), o prazo prescricional em abstrato seria de 20 anos (art. 109, I, do CP), reduzido pela metade, para 10 anos, em razão da incidência do art. 115 do CP, conforme reconhecido na própria sentença. Desse modo, inexistindo outro marco interruptivo válido após o recebimento da denúncia, o prazo prescricional permaneceu em curso ininterruptamente desde 1º/3/2016, consumando-se em março de 2026, razão pela qual está extinta a punibilidade do agravante.

A corroborar:

> "DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
> 182/STJ. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM REDUÇÃO DO PRAZO PELO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UMA DAS AGRAVANTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
> I. CASO EM EXAME
> 1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade.
> 2. Fato relevante. Condenação nas instâncias ordinárias pelo crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, com penas fixadas e absolvição quanto à associação para o tráfico em embargos infringentes. A denúncia foi recebida em 1/4/2016 e a sentença condenatória publicada em 5/10/2022. Uma das agravantes tinha 20 anos na data do fato, incidindo o art. 115 do Código Penal.
> 3. As decisões anteriores. O recurso especial foi inadmitido por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284/STF), vedação ao reexame de provas (Súmula n. 7/STJ), consonância com jurisprudência superior (Súmula n. 83/STJ) e ausência de demonstração analítica do dissídio. O agravo em recurso especial não foi conhecido por falta de dialeticidade (Súmula n. 182/STJ). Parecer ministerial pelo desprovimento do agravo regimental e pela concessão de habeas corpus de ofício para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em favor de uma das agravantes.
> II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
> 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o agravo regimental impugnou de forma direta, específica e técnica todos os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial; e (ii) saber se, diante da menoridade relativa ao tempo do fato (art. 115 do Código Penal) e do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença, está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, autorizando a concessão de habeas corpus de ofício.
> III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo regimental não atacou, de modo específico e pormenorizado, todos os óbices aplicados na decisão agravada, limitando-se a negar genericamente a incidência das súmulas e a reiterar argumentos de mérito, o que atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
5. Verificada ilegalidade flagrante, é possível a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
6. A menoridade relativa ao tempo do fato (menos de 21 anos) impõe a redução pela metade do prazo prescricional, conforme o art. 115 do Código Penal, tomando-se por base o quantum da pena fixada (art. 109, IV, do Código Penal).
7. O lapso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória caracteriza a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, impondo a extinção da punibilidade (art. 107, IV, do Código Penal).
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para declarar a extinção da punibilidade em favor de um dos agravantes, em razão da prescrição da pretensão punitiva.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 654, § 2º; CP, arts. 107, IV, 109, IV e 115; Lei n. 10.826/2003, art. 16
Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula 182; STF, Súmula 284;
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83"
(AgRg no AREsp n. 3.165.673/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/9/2026, DJEN de 9/9/2026.)

Ante o exposto, em juízo de reconsideração, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ, **conheço** do agravo para **dar provimento** ao recurso especial, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e extinguir a punibilidade do recorrente, com fundamento no art. 107, IV, do CP.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 04 de novembro de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

Edição nº 474 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 05 de novembro de 2026 Publicação: sexta-feira, 06 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61452589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/11/2026 17:09:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2026. Código de Controle do Documento: bf86e147-89c7-4cb7-92b1-af7626448a39